

LEGISLACION: Unidad 2.

El **derecho civil en Argentina** es una disciplina fundamental que regula las relaciones privadas entre personas y entidades, abarcando temas como contratos, propiedad, obligaciones, familia y sucesiones. Comprender qué es un **derecho civil** ayuda a entender cómo funcionan estos vínculos en la vida cotidiana y en la organización social del país. El **derecho civil** en Argentina se refiere a la rama del derecho que regula las **relaciones privadas** entre los individuos, así como las normas que rigen cuestiones como la protección de la propiedad, los contratos y las obligaciones.

Definición de derecho civil: Es el conjunto de reglas jurídicas que establecen las relaciones entre las personas en aspectos que no involucran a entidades públicas o del Estado.

En **qué son los derechos civiles**, podemos decir que son los derechos que aseguran a las personas sus libertades, propiedades y deberes en el ámbito privado. Estos derechos incluyen el derecho a la propiedad, a la herencia y a la protección familiar, que en conjunto conforman la base para una convivencia social ordenada y respetuosa.

Por ello, cuando nos preguntamos **qué son los derechos civiles**, podemos entender que son las facultades y libertades que el sistema jurídico reconoce y protege, permitiendo a las personas actuar en sus vidas privadas con seguridad y confianza.

La gran transformación ocurrió con la sanción del **Código Civil y Comercial de 2015**, que unificó y modernizó las normativas en esta materia. Este código se basó en principios fundamentales y fue elaborado con la intención de reflejar las necesidades actuales de la sociedad argentina, promoviendo derechos iguales y protegidos para todos.

Principios fundamentales del Derecho Civil argentino

- **Autonomía de la voluntad:** permitiendo a las personas decidir sobre sus propios negocios y relaciones jurídicas.
- **Buena fe:** actuando con honestidad, lealtad y respeto en todas las relaciones jurídicas.
- **Legalidad:** respetar las leyes y normas establecidas por el sistema jurídico.
- **Igualdad:** garantizando que todos tengan los mismos derechos y obligaciones ante la ley.

Estos principios son la base del concepto de derecho civil y orientan la interpretación y aplicación de las leyes en casos concretos. Qué son los derechos civiles se apoya en estos principios para ofrecer un marco justo y equitativo en las relaciones entre individuos.

Además, en Argentina, existen los atributos de la personalidad los cuales son fundamentales en el contexto legal. Ellos son el Nombre, Domicilio, Patrimonio, Estado Civil y Capacidad.

- **Nombre:** Es un atributo esencial que individualiza a una persona en la sociedad y debe ser utilizado por cada individuo. La elección del nombre está sujeta a restricciones legales y se adquiere a través de la inscripción en el acta de nacimiento.
- **Domicilio:** Se refiere al lugar donde una persona puede ser localizada para efectos legales, y puede ser **real o legal**. Es importante para el ejercicio de derechos y obligaciones.

El **domicilio real** es el lugar de **residencia habitual** de una persona, es decir, donde realmente vive y desarrolla su vida cotidiana.

Se constituye por dos elementos:

- **Elemento objetivo:** la residencia efectiva.
- **Elemento subjetivo:** la intención de permanecer y establecer su vida en ese lugar.

Características:

- Es voluntario y mutable, ya que el individuo puede cambiarlo por decisión propia.
- Es único; la persona física no puede tener más de un domicilio real con efectos generales.
- Es inviolable, protegido por la Constitución Nacional (Art. 18) y tratados internacionales.

Domicilio Legal

El **domicilio legal** se asigna por **determinadas situaciones estipuladas por la ley**, sin depender de la voluntad de la persona.

- Funcionarios públicos: en el lugar donde cumplen sus funciones.
- Militares en servicio activo: donde presten servicio.
- Personas incapaces: el domicilio de sus representantes legales.
- Personas de ejercicio ambulante o vagabundos: su domicilio será donde se encuentren actualmente.

Características:

- Forzoso y excepcional.
- Aplica para situaciones específicas, por lo que puede coexistir con el domicilio real.

Domicilio Especial

El **domicilio especial** se establece para **determinadas relaciones jurídicas** o actos específicos.

Ejemplos incluyen:

- Domicilio conyugal (para los efectos de la convivencia de los cónyuges).
- Domicilio procesal (para notificaciones en juicios).
- **Patrimonio:** Es el conjunto de bienes que posee una persona, lo que es crucial para la identificación de sus derechos y obligaciones.
- **Estado Civil:** Refleja la posición jurídica de una persona en relación a sí misma, su familia y la sociedad.
- **Capacidad:**

la capacidad civil en Argentina se regula en el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que establece que toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos, o actos jurídicos determinados. La capacidad de derecho se refiere a la aptitud que toda persona inviste, por el solo hecho de ser tal, para adquirir derechos y contraer obligaciones, independientemente de si esto es actuado por ella misma o con intervención o intermediación de un tercero. La capacidad de hecho, también llamada capacidad de obrar, se refiere a la aptitud de la persona para adquirir y/o ejercer tales derechos por sí misma.

La **capacidad de hecho** se refiere a la capacidad de una persona para actuar y ejercer sus derechos y obligaciones por sí misma. Esta capacidad puede estar sujeta a restricciones legales en ciertos casos, como en el caso de menores de edad o personas con discapacidad. La ley establece que la capacidad de hecho no se adquiere de un día para el otro al cumplir 18 años, sino que es un proceso gradual que se basa en la madurez y el grado de autonomía personal de la persona. Las limitaciones a la capacidad de hecho deben ser excepcionales y en beneficio de la persona, y deben ser justificadas por un juez que escucha la opinión de distintos profesionales.

Estos atributos son importantes para la identificación y protección de los derechos **de las personas en el marco del derecho argentino.**

PERSONA:

El Código Civil y Comercial de la Nación reconoce dos tipos principales de personas: las personas físicas (humanas) y las personas jurídicas (colectivas), cada una con características, atributos y regulaciones específicas.

Persona Humana:

Es el ser humano considerado como sujeto de derecho y obligaciones, persona real de carne y hueso.

Existencia: Comienza desde la **concepción en el seno materno**, aunque los derechos solo se consolidan si el nacido viene al mundo con vida.

Personas jurídicas:

Son todos los entes a los que el ordenamiento jurídico les confiere capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones para cumplir los fines de su creación. Tienen personalidad propia, distinta de la de sus miembros, y patrimonio propio.

El Código distingue entre: a) Personas Jurídicas Públicas y b) Personas Jurídicas Privadas.

Personas Jurídicas Públicas:

Son las creadas por el Estado o reconocidas por el Derecho Internacional Público, regidas por normas de derecho público.

Incluyen el Estado Nacional, Provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Municipios, entidades autárquicas, Estados extranjeros, organismos internacionales y la Iglesia Católica.

Personas Jurídicas Privadas:

Son las constituidas por iniciativa de particulares bajo el derecho privado. Incluyen:

asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, iglesias o confesiones religiosas, mutuales, sociedades, cooperativas, consorcios de propiedad horizontal y otras entidades reconocidas por leyes especiales.

DERECHO SUCESORIO:

En Argentina, la sucesión se refiere a la transmisión de los derechos y obligaciones de una persona fallecida a sus herederos. Según el Código Civil, la sucesión se puede clasificar en legítima y testamentaria.

Heredero: Es la persona a quien se transmite la herencia, ya sea de manera universal o parcial.

Legatario: Es quien recibe un bien específico o un conjunto de bienes. Recibe algo específico.

La sucesión se abre desde la muerte del causante y se regula por el derecho local del domicilio del difunto.

El **derecho sucesorio** es la rama del derecho civil que regula la transmisión del patrimonio, derechos y obligaciones de una persona fallecida a sus herederos o legatarios. Está regulado por el Código Civil y Comercial, estableciendo normas sobre herencia, testamentos y legítima hereditaria.

- El Código Civil y Comercial regula el derecho sucesorio, incluyendo sucesiones intestadas, testamentarias y legítimas.
- La ley reserva una parte del patrimonio para los herederos obligatorios (hijos, cónyuge, padres), restringiendo la libertad del testador.
- La sucesión se abre al fallecimiento del causante y en el lugar de su último domicilio, abarcando derechos y deudas.
- Los herederos pueden aceptar la herencia, ya sea expresamente o por sus actos, o renunciar a ella por completo.
- Los herederos solo son responsables de las deudas hasta el valor de los bienes heredados.
- El proceso sucesorio comprende la apertura, reconocimiento de herederos, inventario, valoración de bienes y su distribución final.

Este proceso, conocido como sucesión, abarca tanto los bienes, derechos y acciones del causante como sus deudas y obligaciones. La sucesión puede darse de dos formas principales:

Sucesión testamentaria: cuando la persona fallecida dejó un testamento válido donde manifiesta su voluntad respecto a la distribución de su patrimonio.

Sucesión intestada : cuando no existe un testamento, o este es nulo, y la ley determina quiénes son los herederos.

